

ADAM BIN SAAD
lawan
AZAHARI BIN MOHD YUSOP
DZOLKIPLI BIN MOHD YUSOP

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim]

Pada : 23hb Mac 2021 / 9 Syaaban 1442H

Kes Rayuan No. 10000-017-0054-2018
[*Rayuan Tuntutan Harta Sepencarian*]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 30/4/2018. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas keseluruhan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 18/4/2018 dalam kes no. 10400-017-0156-2017.

[2] Walau bagaimanapun, selepas pemberitahuan Borang MS 30 telah siap dikeluarkan dan Perayu telah menerima pada 5/8/2020, Perayu atau Peguam Syarie pada masa itu tidak ada membuat apa-apa tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

[3] Surat dan Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu kali pertama pada 12/2/2020 dan seterusnya Peguam Syarie telah memfailkan Notis Penarikan Diri pada 17/9/2020.

54
O

[4] Notis sebutan dan kehadiran ke Mahkamah telah dikeluarkan beberapa kali kepada Perayu iaitu pada 21/9/2020, 21/12/2020, sehinggalah Notis Tangguhan Amaran dikeluarkan pada 22/2/2021 untuk hadir ke Mahkamah pada hari ini tetapi masih tidak ada maklum balas daripada pihak Perayu.

[5] Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no. 10000-044-0053-2018 atas alasan ketidakhadiran pihak-pihak khususnya Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan Notis Amaran Terakhir kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Notis Rayuan No. 10000-017-0054-2018 **DIBUANG/DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

10